

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת רון כץ

חנוך דב מלביצקי

ירון לוי

עידן רול

מיכל שיר סגמן

פנינה תמנו

נאור שירי

מאיר כהן

פ/25/4323

הצעת חוק לתיקון פקודת החסינויות וזכויות-היתר של האומות המאוחדות (ביטול החסינויות וזכויות-היתר של סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין במזרח הקרוב (אונר"א)),

התשפ"ד–2024

הוספת סעיף 6 1. בפקודת החסינויות וזכויות-היתר של האומות המאוחדות, 1947¹, אחרי סעיף 5 יבוא:

¹ ע"ר 1947, עמ' (ע) 135, (א) 164.

"היעדר תחולה על 6.

סוכנות הסעד
והתעסוקה של
האו"ם לפליטי
פלסטיין במזרח
הקרוב

(א) הוראות פקודה זו לא יחולו על סוכנות הסעד
והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטיין במזרח
הקרוב (אונר"א) (להלן – אונר"א), על פקידיה,
בני-אדם המועסקים מטעמה או על נכסיה.

(ב) שר החוץ יקבע בצו את ביטול החסינות של
אונר"א, לפי הוראות סעיף קטן (א), בתוך 30 יום
מיום פרסומו של חוק זה."

דבריו הסבר

פקודת החסינויות וזכויות-היתר של האומות המאוחדות, 1947, מסמיכה את שר החוץ להתקין בצו שארגון האומות המאוחדות ופקידיו ייהנו מהחסינויות וזכויות-היתר הרשומות בתוספות לפקודה. בין החיסונויות וזכויות-היתר: חסינות בפני תביעה לדין; חסינות ארכיונים רשמיים ומשרדים; פטור או הנחה ממסים וארנונות; פטור מאיסורים על יבוא או יצוא; פטור ממס הכנסה ועוד.

בחודשים האחרונים, בעקבות אירועי הטבח של יום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), כניסת כוחות צה"ל לרצועת עזה והשתלטות על מסמכים רבים מבסיסי חמאס ומשרדי אונר"א, התגלה כי עובדי אונר"א רבים שיתפו פעולה על ארגון הטרור חמאס ועם הרוצחים והטרוריסטים שפלשו ליישובי עוטף עזה בשביעי באוקטובר. לפי הערכות שפורסמו ביום 29 בינואר 2024 בעיתון וול-סטריט ג'ורנל, אחד מכל עשרה עובדי אונר"א קשור לחמאס ולג'יהאד האיסלאמי, סך הכל כ-1,200 עובדים.

בנוסף, לא ניתן להתעלם מהתרומה השלילית העצומה של אונר"א על יחסה של החברה ברצועת עזה והחברה הפלסטינית בכלל כלפי ישראל בשל ההסתה המתמשכת והתמיכה בטרור שמשתקפים בחומרי הלימוד בבתי הספר של הסוכנות. מאות אלפי ילדים תושבי רצועת עזה התחנכו בבתי הספר של אונר"א על שנאת ישראל ופיאור מחבלים ומעשי טרור.

נוכח תרומתה של אונר"א ושל עובדיה למעשי הרצח של השביעי באוקטובר ותמיכת מערכת החינוך של הסוכנות בטרור ושנאה, אין כל מקום לתן לסוכנות ולעובדיה את אותן זכויות-היתר והחסינויות להן זכאים לפי פקודה זו ארגון האומות המאוחדות ועובדיו.

לפיכך, מוצע להחריג מתחולת פקודה זו את סוכנות אונר"א, את עובדיה, נכסיה וכל מי שפועל מטעמה, וכן להורות לשר החוץ לקבוע בצו מכוח פקודה זו שהוראות הפקודה לא יחולו על הסוכנות כאמור.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ג' באדר א' התשפ"ד (12.02.2024)